



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190	Oggetto: Atto di citazione in appello proposto dagli eredi di Lupia Giuseppe – Atto di indirizzo.
Del 19.12.2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **diciannove** del mese di **Dicembre**

Alle ore **14.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- *che Lupia Carmela, Lupia Riccardo e Lupia Marco, eredi legittimi del dante causa Lupia Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Talarico, hanno proposto atto di citazione in appello, con istanza di sospensione della Sentenza gravata, contro il Comune di Squillace, avverso e per la riforma, previa sospensione, della Sentenza n. 954, adottata dal Tribunale civile di Catanzaro in data 17.04.2025;*
- *che in particolare, gli appellanti domandano che la Corte di Appello di Catanzaro, previo accertamento che l'Ente ha usufruito delle prestazioni del professionista, dichiarare il diritto dell'originario attore, e per esso dei suoi legittimi eredi, all'indennizzo per indebito arricchimento del Comune di Squillace che ha usufruito delle prestazioni del professionista, con condanna dello stesso Ente al pagamento in favore degli appellanti della somma complessiva di Euro 50.858,15, maggiorata per interessi e rivalutazione dalla data della prestazione e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito;*

Ritenuto che il Comune di Squillace debba costituirsi nel predetto giudizio di appello, facendo valere le proprie ragioni;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. *Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio promosso davanti alla Corte di Appello di Catanzaro a mezzo atto di citazione con istanza di sospensione, da Lupia Carmela Vanda, Lupia Riccardo e Lupia*

- Marco, tutti eredi legittimi del dante causa Lupia Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Talarico, per il tramite di un professionista;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
 - 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

19/12/2025

IL PRESIDENTE

F.TO

(Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci